

1500599-55.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... um deles, o acusado, foi o executor do roubo que empunhava uma arma de fogo (descreveu tratar-se de um revólver calibre 38), enquanto o outro roubador foi quem anunciou o assalto.

Logo, demonstrado que acusado e coautor estavam unidos subjetivamente com o mesmo propósito, qual seja, o de praticar o roubo, mediante a divisão de tarefas.

Ainda que não localizado o coautor, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, . - Nova Ribeirânea

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: (16) 3238-8079 - E-mail: ribpreto2cr@tjisp.jus.br

1500599-55.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500599-55.2022.8.26.0530

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GUSTAVO NOVATO AFFONSO GODOY e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

GUSTAVO NOVATO AFFONSO GODOY foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 04 de março de 2022, por volta das 23h30, na Rua Capitão Salomão - Campos Elísios, nesta cidade, em companhia de pessoa ainda não identificada, previamente ajustados e com igualdade de propósitos, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo: um veículo HYUNDAI/CRETA 16A ATTITU, telefone celular, Samsung J5, e uma carteira, bens pertencentes à vítima Guilherme Liberato Da Silva, avaliados em R\$ 70.800,00 (conforme auto de fls.73).

Prisão em flagrante convertida em preventiva, a denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 15 de março de 2022 (págs. 87/88).

O acusado foi citado (pág. 102), apresentou resposta à acusação (págs. 98).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida, sendo ouvidas a vítima e uma testemunha arroladas em comum e interrogado o acusado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do crime para o de furto ou afastamento da qualificadora do

emprego de arma de fogo ou, subsidiariamente, reconhecimento de benefícios legais. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

O pedido é procedente.

Ao que se verifica da prova oral produzida, provado que o acusado, em comparsaria com outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, conforme narrado na inicial acusatória. De mais a mais, demonstrado o concurso de agentes porque a vítima descreveu a conduta dos assaltantes: um deles, o acusado, foi o executor do roubo que empunhava uma arma de fogo (descreveu tratar-se de um revólver calibre 38), enquanto o outro roubador foi quem anunciou o assalto.

Logo, demonstrado que acusado e coautor estavam unidos subjetivamente com o mesmo propósito, qual seja, o de praticar o roubo, mediante a divisão de tarefas.

Ainda que não localizado o coautor, "Aplica-se o § 2º, inciso II, ainda que o coautor não tenha sido identificado, desde que certa a sua existência" (TJDF, Ap. 13.093, DJU 22.9.93, p. 39110, in RBCCR 4/177).

O ofendido foi claro que dizer, quando da aproximação, o acusado chegou exibindo-lhe um revólver de calibre 38 e, atemorizada, não resistiu e entregou seus pertences. O celular e sua carteira não foram recuperados. Registrou ter ouvido, na entrada da delegacia de polícia, fala entre pessoas conhecidas do acusado, sobre a sorte de a polícia não ter encontrado a arma de fogo.

O policial militar Sérgio abordou o acusado quando este estava na condução do veículo roubado; inquirido, o acusado confessou ser um dos autores do assalto e o mesmo policial ainda acrescentou ter ouvido da vítima que a abordagem se deu mediante emprego de arma de fogo.

Interrogado, o acusado admitiu ser um dos autores do roubo, disse ter atuado na companhia de um tal "Luisinho" e juntos fizeram a subtração; negou apenas o emprego da arma de fogo. Essa confissão será considerada, a teor do artigo 197, do Código de Processo Penal.

Comprovada a grave ameaça pela forma intimidatória que os dois agentes abordaram a vítima e ainda porque a esta foi exibida a arma de fogo.

Ressalte-se que a não apreensão da arma de fogo não afasta a caracterização da causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal (nova redação dada pela Lei nº 13.654/2018). Nesse sentido, a jurisprudência é uniforme. Vejamos:

"Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato" (STF, HC nº 96.099, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, 19.02.2009);

"A qualificadora do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial". (STF, HC 101.257, Relator Min. Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, 06.04.2010);

"Vigora no Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio da livre convicção. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal - emprego de arma de fogo - prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). Demais precedentes: STF - RHC: 113771 DF, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/03/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-066 DIVULG 10-04-2013 PUBLIC 11-04-2013); Precedentes: Rel.

Ministro AYRES BRITTO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/04/2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC 98792/SP, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011.

A doutrina do tema também assenta, no mesmo sentido:

“(...) a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida” (in Nucci, Guilherme de Souza – Código Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª Edição, p. 691).

Caracterizado o crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, passo à dosagem da pena:

I. Caracterizadas duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), a de concurso de pessoas ensejará aumento de pena-base como circunstância judicial desfavorável (“é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem” – AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 – e “É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” – AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016 – destaque não original), a justificar o aumento de oito meses de reclusão e cinco dias-multa;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a parcial confissão (admitiu apenas a autoria, mas negou o emprego da arma de fogo); imperiosa a redução de quatro meses de reclusão e de três dias-multa;

III. Em relação à causa de aumento de pena, comprovado o emprego de arma de fogo (§2º-A, I, do artigo 157, do Código Penal), necessário aumentar mais dois terços; sobre o concurso de causas de aumento, no HC 110960/DF, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que “não se vislumbra qualquer acerto na tese articulada pela defesa, que chega a reconhecer que a previsão legal do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma 'possibilidade de atuação nesse sentido'. O argumento de que se cuida de um dever carece de fundamento textual, bem como não ostenta qualquer plausibilidade sistemática ou teleológica, sobretudo porque é evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa” (HC 110960, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014). Cada uma das majorantes foram tomadas em momentos distintos e decorrem de frações singulares previstas em distinção para cada uma das hipóteses, não implicando ofensa sequer, portanto, ao preconizado pela súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes causas especiais de diminuição, torno definitivo o quantum da pena em sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão e pagamento de vinte dias-multa;

IV. O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o da modalidade fechado, com fundamento no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão, ante a existência circunstância judicial desfavorável e porque utilizada arma de fogo. Aplicáveis à espécie, vale citar:

“Ao autor de roubo qualificado aplica-se o regime fechado, porque crime desta natureza põe em evidência personalidade marcadamente defeituosa” (JTJ 186/286); E ainda: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189), ambas apud apud, “Código de Processo Penal Interpretado”, MIRABETE, Júlio Fabbrini, 4ª edição, Editora Atlas, p. 258.

E ainda:

"A gravidade do delito de roubo biqualeficado é somente compatível com a imposição do regime fechado, máxime se o réu é reincidente em crime doloso, o que revela periculosidade evidente e personalidade voltada para a prática criminosa" (grifei) (RJDTACRIM 30/254-5). E: "Em se tratando de crime de roubo duplamente qualificado, o regime prisional para o início de cumprimento de pena é o único compatível com a gravidade do delito" (RJDTACRIM 27/107). No mesmo sentido, TACRSP: RJDTACRIM 27/165 e 197, 32/313-4.

Oportuno também transcrever o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

"O regime inicial depende não só das regras do art. 33 e seu § 2º, mas também de suas ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III" (STF, RTJ 136/145).

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RHC 65.501-SP - RTJ 123/547).

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno GUSTAVO NOVATO AFFONSO GODOY, qualificado nos autos, à pena de sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de vinte dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em virtude das circunstâncias judiciais e da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs.47/50), aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com a elevada pena a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça). De mais a mais, o crime de roubo majorado pelo emprego de arma é hediondo, a teor do artigo 1º, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.072/90 (nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recurso e, se o caso, extraia-se guia de execução provisória.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Transitada em julgado, comuniquem-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 17 de maio de 2022.